

RESUMEN PARA ESTUDIAR

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: competencia legislativa de la Unión, ámbitos delictivos y requisito de aprobación del Consejo. Luego repasa las ideas de estudio en las secciones y contrasta la literalidad (alta) en los artículos indicados, sin añadir criterios no mencionados.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Competencia exclusiva y potestad normativa de la Unión	tfue-art-2	Regla: si la competencia es exclusiva, solo la Unión puede legislar y adoptar actos vinculantes; los Estados solo si están facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
Determinación de los ámbitos delictivos	83	Define los ámbitos delictivos objeto de tratamiento: terrorismo, trata y explotación sexual, drogas, armas, blanqueo, corrupción, falsificación de medios de pago, delincuencia informática y organizada.
Aprobación del Consejo como requisito	tfue-art-257	Requisito procedimental: el reglamento requerirá la aprobación del Consejo.

3. Alcance de la competencia exclusiva de la Unión (arts. tfue-art-2)

Regla de atribución y límites a los Estados

- Cuando los Tratados atribuyen competencia exclusiva, solo la Unión puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes.
- Los Estados miembros solo pueden hacerlo si la Unión les faculta o para aplicar actos de la Unión.

Efecto práctico para el estudio

- La clave es identificar la atribución de competencia exclusiva en el ámbito correspondiente.
- Si no hay facultación o aplicación de actos de la Unión, el Estado no legisla por cuenta propia.

4. Ámbitos delictivos comprendidos (arts. 83)

Lista de materias delictivas

- Incluye terrorismo; trata de seres humanos y explotación sexual de mujeres y niños.
- Incluye tráfico ilícito de drogas y de armas, blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de medios de pago.

Delincuencia informática y organizada

- También comprende delincuencia informática y delincuencia organizada.
- Para memorizar, agrupa la lista por bloques temáticos sin alterar los elementos enumerados.

5. Requisito procedimental: aprobación del Consejo (arts. tfue-art-257)

Condición de validez del reglamento

- El reglamento requiere la aprobación del Consejo.
- El punto examinable es la exigencia expresa de aprobación por el Consejo.

Cómo recordarlo en preguntas

- Si el enunciado habla de reglamentos, busca de forma directa la aprobación del Consejo.
- No sustituyas el requisito por otros trámites no mencionados.

6. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

7. Cierre de repaso

Concentra tu repaso en tres ejes: quién puede legislar con competencia exclusiva, qué ámbitos delictivos se enumeran y qué regla procedimental exige aprobación del Consejo. Comprueba siempre que la respuesta coincide con la literalidad de los artículos citados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.